

صرف سبزی خوری اور وِگن ازم Vegetarianism and Veganism کا شرعی حکم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
دارُ الْإِفْتَاءِ الشُّورَى
جمعیت اشاعتِ اہلسنت

الاستفتاء:

سبزی خور (Vegetarian) وہ شخص ہے جو گوشت، مرغی اور مچھلی نہیں کھاتا، البتہ دودھ اور انڈے استعمال کرتا ہے۔

وِگن (Vegan) وہ ہے جو گوشت کے ساتھ دودھ، انڈے، شہد اور باقی حیوانی غذائیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔

- ۱۔ کیا مسلمان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟
- ۲۔ اگر کوئی جانوروں پر ترس کھا کر، یا صحت یا ماحول کی وجہ سے گوشت چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟
- ۳۔ کیا ہمیشہ کے لیے گوشت چھوڑ دینا سنت کے خلاف ہے؟
- ۴۔ اور اگر کوئی شخص جانور کو کھانے کے لیے ذبح کرنے اور قربانی کرنے ہی کو غلط سمجھتا ہو، جیسا کہ آجکل مغربی ممالک و تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے نوجوان سمجھتے ہیں، تو ان کے اس خیال کا کیا حکم ہے؟
- ۵۔ نیز آج کل کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گوشت سے منع فرمایا تھا؛ اور یہ کہ نبی کریم ﷺ کے دسترخوان پر گوشت کم آتا تھا، اس لیے آپ ﷺ کا معمول ہی گوشت سے اجتناب کا تھا؛ اور یہ کہ سورۃ الانعام کی ۸۳ ویں آیت میں جانوروں کو "تمہاری طرح اُمّتیں" فرمایا ہے۔ ان سب باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا جَرَوْا۔

(سائل: محمد عمر فاروق۔ بوسٹن۔ امریکہ)

باسمہ تعالیٰ و تقدس الجواب:

اس مسئلہ کے جواب میں ایک بات پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ دین فطرت ”اسلام“ کے مطابق، حلال جانوروں کا گوشت، دودھ، انڈے اور شہد سب مُباح (جائز) غذائیں اور پاکیزہ نعمتیں ہیں۔ ان سے پرہیز کرنا یا ان میں سے سب یا بعض اشیاء کو نہ کھانا اور بات ہے، اور اُسے حرام سمجھنا اور بات۔ اسی بنیادی بات اور فرق سے چار ممکنہ صورتیں بنتی ہیں:

پہلی صورت: غیر مسلم ملک میں رہنے والے مسلمان کو جب یقین ہو کہ بازار میں کئے والا گوشت حلال نہیں، مثلاً جانور مشین سے ذبح کیا گیا، یا

شرعی طریقے پر ذبح نہیں ہوا، یا ذبح کرنے والا ایسا شخص ہے جس کا ذبیحہ حلال نہیں، تو ایسا گوشت مردار اور حرام ہے، اور اس سے بچنا اس پر فرض ہے۔ یہ اس کی ذاتی پسند کا معاملہ نہیں۔ البتہ شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوا حلال گوشت بدستور حلال ہے اگرچہ بعد میں کامل طور پر مشین سے گوشت بنایا جائے۔ اور اسی میں کسی ایسی مسلم کمپنی کا پیک شدہ گوشت بھی شامل ہے جس کے حلال ہونے کی تحقیق ہو چکی ہو اور جس کی اصل پیکنگ پہچانی جا سکے۔

دوسری صورت: جو شخص اپنی طبیعت، پسند، صحت، ڈاکٹر کے مشورے، مالی تنگی یا ماحول کی فکر کی وجہ سے گوشت یا دوسری حیوانی غذاؤں نہیں کھاتا، مگر دل سے انہیں حلال ہی جانتا ہے، اُس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے، اُس کا حلال ہونا یہ تقاضا نہیں کرتا کہ ہر شخص پر اُس کا کھانا لازم ہو۔

تیسری صورت: جو شخص گوشت چھوڑنے کو دین، عبادت، زہد یا نیکی سمجھ کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اور اسے اپنا دینی طریقہ اور پہچان بنا لے، تو یہ کام سنت کے خلاف اور شرعاً ممنوع ہے۔ یہی وہ رہبانیت (دنیا کو مکمل ترک کر دینا) ہے جس سے نبی کریم ﷺ نے صاف منع فرمایا۔

چوتھی صورت: جو شخص گوشت یا حیوانی غذاؤں کو شرعاً حرام سمجھے، یا جانور کو کھانے کے لیے ذبح کرنے ہی کو ظلم اور جرم قرار دے، تو اُس کا یہ نظریہ کفر ہے۔ کیونکہ ذبیحہ کا حلال ہونا، قربانی کا دین میں مشروع اور انبیائے کرام علیہم السلام کی سنت ہونا، قرآن، سنت اور اجماع سے قطعی طور پر ثابت ہے، اور ضروریات دین میں سے ہے، اس لیے ایسا عقیدہ رکھنے والا قطعی حکم کو جھٹلانے والا ہے، جو کہ کفر ہے۔ اُس پر توبہ اور تجدید ایمان لازم ہے، اور شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی۔ البتہ کسی خاص شخص پر یہ حکم اُس کے صاف الفاظ اور نیت معلوم کیے بغیر نہ لگایا جائے۔ جسے ذبح دیکھ کر محض طبعی خوف یا رنج ہوتا ہو اور وہ اسے ناجائز نہ سمجھتا ہو، یا اُس کی مراد یہ ہو کہ اُس نے گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، یا وہ صرف فیکٹری فارمنگ کے ظلم کو غلط کہتا ہو، اُس کا حکم الگ ہے، وہ اس چوتھی صورت میں نہیں۔

نوٹ: مغربی تعلیمی اداروں اور بیرون ملک پڑھنے والے نوجوانوں میں وِگن vegan بننے یا سبزی ہی کھانے کی ایک بڑی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ وہ جانوروں کی فیکٹری فارمنگ اور اذیت دے کر پالنے اور ذبح کرنے کے خلاف ہیں اور ماحولیاتی اثرات کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں۔ لیکن یہ گوشت اور ذبح شرعی کے عدم جواز کی دلیل نہیں بن سکتے بلکہ ایک علیحدہ گناہ ہیں، جن سے شریعت منع کرتی ہے۔ جانوروں پر رحم اور موحول کی حفاظت سے متعلق اسلام کا نظریہ واضح ہے کہ: جانوروں کو تنگ جگہ میں رکھنا، سفر میں تکلیف دینا، بھوکا پیاسا رکھنا اور ذبح میں غیر ضروری اذیت دینا، سب ممنوع اور مکروہ ہیں۔ اسلام ماحول کی گندگی اور وسائل کے بے دریغ استعمال اور اسراف سے منع کرتا ہے اور صفائی اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔

ذیل میں اہل علم کیلئے اس مختصر اجمالی حکم کی تفصیل مع دلائل مذکور ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (المائدة: ۵/۸۷)

ترجمہ: اے ایمان والو! حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیں اور حد سے نہ بڑھو بیشک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔
(کنز الایمان)

مذکورہ بالا آیت کے شان نزول میں علامہ احمد بن علی ابو بکر جصاص رازی حنفی متوفی ۳۷۰ھ لکھتے ہیں:

"وَرَوَى سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُمُّوا بِتَرْكِ اللَّحْمِ وَالنِّسَاءِ وَالْإِخْتِصَاءِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الْآيَةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَيْسَ فِي دِينِي تَرْكُ النِّسَاءِ وَلَا اللَّحْمِ وَلَا اتِّخَاذُ الصَّوَامِ." (أحكام القرآن للجصاص ط العلمية، المجلد الثاني، سورة المائدة، ۲/ ۵۶۵، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ۱۴۱۵ھ - ۱۹۹۴م)

یعنی، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بعض اصحاب نے گوشت اور عورتوں کو چھوڑنے اور خصى ہو جانے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: ﴿اے ایمان والو! اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں، انہیں حرام نہ ٹھہراؤ﴾۔ پھر یہ بات نبی کریم ﷺ تک پہنچی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میرے دین میں نہ عورتوں کو چھوڑنا ہے، نہ گوشت کو، اور نہ راہبوں کی طرح عبادت گاہوں میں گوشہ نشین ہو جانا۔“

احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو، امام ابو حسین مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری متوفی: ۲۶۱ھ، اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

"أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذًا وَكَذَا لِكِنِّي أَصْلِي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي." (الصحيح لمسلم - ت عبد الباقي، كتاب

النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، رقم الحديث: ۱۴۰۱، ۲/ ۱۰۲۰، مطبوعة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ۱۳۷۴ھ - ۱۹۵۵م)

یعنی: ”چند صحابہ نے اہمات المؤمنین سے نبی کریم ﷺ کے تنہائی کے عمل کے بارے میں پوچھا۔ (سن کر) کسی نے کہا: میں نکاح نہیں کروں گا، کسی نے کہا: میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور کسی نے کہا: میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ آپ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، پھر ارشاد فرمایا: لوگوں کو کیا ہو

گیا ہے کہ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں! میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو جس نے میری سنت سے اعراض کیا (منہ موڑا)، اُس کا مجھ سے تعلق نہیں۔“

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اُن حضرات نے حلال چیزیں دنیا سے کنارہ کشی اور زیادہ عبادت کے خیال سے چھوڑنی چاہی تھیں، نہ کہ ان کو ناجائز و ظلم سمجھ کر۔ لیکن اس سے بھی منع فرمادیا گیا۔

شارحین حدیث کے مطابق اس حدیث میں ”سنت“ سے مراد نبی کریم ﷺ کا طریقہ ہے نہ کہ فرض کے مقابل اصطلاحی سنت۔ اور سنت سے اعراض کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اسے جان بوجھ کر چھوڑ دے اور اسے نبی ﷺ کا طریقہ نہ مانے۔ اسی مقام پر علماء نے یہ بات بھی واضح کی کہ اصل فضیلت نبی ﷺ کی پیروی میں ہے، نہ کہ اپنی رائے سے کسی خاص انداز یا عبادت کو زیادہ افضل سمجھنے میں۔ (فتح الباری بشرح البخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، ۱۰۶/۹، ۱۰۵، مطبوعہ: المكتبة السلفية، مصر، الطبعة الأولى، ۱۳۸۰ - ۱۳۹۰ھ)۔ (ریاض الصالحین، باب فی الاقتصاد فی العبادۃ، ص ۶۶، مطبوعہ: دار ابن کثیر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۸ھ - ۲۰۰۷م)۔ (فتح القدیر للکمال بن الہمام، کتاب النکاح، ۱۸۸/۳، مطبوعہ: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الأولى ۱۳۸۹ھ - ۱۹۷۰م)۔

لہذا، جو شخص محض طبیعت یا کسی دنیوی سبب سے کوئی حلال چیز نہیں کھاتا، وہ اس وعید میں نہیں آتا۔ ورنہ ہر وہ آدمی اس میں شامل ہو جائے گا جسے کوئی حلال چیز پسند نہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ درست نہیں۔

نبی کریم ﷺ کا اپنا عمل ملاحظہ کریں تو اس سلسلہ میں واضح روایات موجود ہیں۔ چنانچہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی: ۲۷۹ھ، اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

”أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعَ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَهَسَ مِنْهَا“ (الشبائل المحمدية للترمذي، باب ما جاء في صفة إدام رسول الله ﷺ، رقم الحديث: ۱۶۸، ص ۱۴۰، مطبوعہ: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ۱۴۱۳ھ - ۱۹۹۳م)

یعنی: نبی کریم ﷺ کی خدمت میں گوشت لایا گیا، تو دستی آپ ﷺ کی طرف بڑھائی گئی، اور دستی آپ ﷺ کو پسند تھی، چنانچہ آپ ﷺ نے اُس میں سے تناول فرمایا۔

اگر کوئی شخص حلال چیز صرف اپنے اوپر حرام کر لے تو اس حوالے سے فقہاء کی تصریحات موجود ہیں۔

چنانچہ علامہ احمد بن علی ابو بکر جصاص رازی حنفی متوفی ۷۷۰ھ لکھتے ہیں:

”وَفَرَّقَ أَصْحَابُنَا بَيْنَ مَنْ قَالَ: «وَاللَّهِ لَا أَكُلُ هَذَا الطَّعَامَ» وَبَيْنَ قَوْلِهِ: «حَرَمْتَهُ عَلَى نَفْسِي» فَقَالُوا فِي التَّحْرِيمِ: إِنَّ أَكْلَ الْجُزْءِ مِنْهُ حَنْثٌ، وَفِي الْيَمِينِ لَا يَحْنُثُ إِلَّا بِأَكْلِ الْجَمِيعِ“

یعنی: ”ہمارے حنفی علماء نے اُس شخص میں فرق کیا ہے جو کہے: ”اللہ کی قسم! میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا“، اور اُس میں جو کہے: ”میں نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا۔“ فرمایا: حرام کہنے کی صورت میں اگر تھوڑا سا بھی کھالیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور صریح قسم میں اُس وقت تک نہیں ٹوٹے گی جب تک سارا نہ کھالے۔“

لہذا، جس نے کہہ دیا کہ ”میں نے گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا“، اُس پر گوشت حرام نہیں ہوا، بلکہ یہ قسم کے حکم میں ہے۔ اُسے چاہیے کہ حلال کھائے اور قسم کا کفارہ دے دے، اور اسے اپنی دانست میں حرام سمجھ کر بیٹھانہ رہے۔

حلال کو حرام سمجھنے کا حکم:

علامہ زین الدین بن ابراہیم ”ابن نجیم مصری“ حنفی متونی ۹۷۰ھ لکھتے ہیں:

”وَالْأَصْلُ أَنَّ مَنْ عَتَقَدَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَإِنْ كَانَ حَرَامًا لِغَيْرِهِ كَمَالِ الْغَيْرِ لَا يَكْفُرُ. وَإِنْ كَانَ لِعَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ دَلِيلُهُ قَطْعِيًّا كَفَرَ وَإِلَّا فَلَا“ (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ۵/ ۱۳۲، مطبوعة: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية)

یعنی: ”اصول یہ ہے کہ جس نے حرام کو حلال سمجھا: اگر وہ چیز کسی اور وجہ سے حرام تھی (نہ کہ فی نفسہ)، جیسے کسی دوسرے کا مال، تو کافر نہ ہو گا۔ اور اگر وہ خود اپنی ذات میں حرام تھی، تو دیکھا جائے گا: اگر اُس کی حرمت قطعی دلیل سے ثابت ہے تو کافر ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔“

اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ حلال و حرام کے باب میں قطعی دلیل کو جھٹلایا جا رہا ہے۔

ہمارے مسئلہ پر اس کا اطلاق اس طرح ہوتا ہے کہ، حلال جانوروں کا گوشت، دودھ، انڈے اور شہد شرعاً حلال و جائز ہیں۔ ذبیحہ اور قربانی کا دین میں مشروع ہونا اور سنتِ انبیاء ہونا قرآن و سنت سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ لُحُومِ الْأَنْعَام (حلال چوپایوں جیسے اونٹ، گائے اور بکری کے گوشت) کے جائز اور مشروع ہونے پر اُمت کا اجماع ہے۔ اور یہ مسئلہ ضروریاتِ دین سے ہے۔ لہذا جو جانتے بوجھتے ذبح کو ہی ظلم اور جرم کہے، وہ قطعی حکم کو جھٹلانے والا ہے اور یہ ایمان کے منافی بات ہے۔

(الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد، كتاب الأطعمة والأشربة، ص ۱۳۱، مطبوعة: دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى لدار المسلم ۱۴۲۵ھ - ۲۰۰۴م)؛ (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الذبائح والصيد، المأكول وغير المأكول من الحيوانات، ۵/ ۳۷، مطبعة الجمالية، مصر، الطبعة الأولى ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ھ)

فقہ اعظم ہند، شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی متوفی ۱۴۲۱ھ لکھتے ہیں:

ضروریات دین: ایمان کی تعریف میں جو ضروریات دین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وہ دینی باتیں ہیں جن کا دین سے ہونا ایسی قطعی یقینی دلیل سے ثابت ہو جس میں ذرہ برابر شبہ نہ ہو اور ان کا دینی بات ہونا ہر عام و خاص کو معلوم ہو۔ خواص سے مراد علماء ہیں اور عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو عالم نہیں، مگر علماء کی صحبت میں رہتے ہوں۔ اس بنا پر وہ دینی باتیں جن کا دینی بات ہونا سب کو معلوم ہے مگر ان کا ثبوت قطعی نہیں تو وہ ضروریات دین سے نہیں۔ مثلاً: عذاب قبر، اعمال کا وزن۔ یونہی وہ باتیں جن کا ثبوت قطعی ہو مگر ان کا دین سے ہونا عوام و خواص سب کو معلوم نہیں تو وہ بھی ضروریات دین سے نہیں۔ جیسے: صلی بیٹی کے ساتھ اگر پوتی ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا۔

جن دینی باتوں کا ثبوت قطعی ہو اور وہ ضروریات دین سے نہ ہوں ان کا منکر اگر اس کے ثبوت کے قطعی ہونے کو جانتا ہو تو کافر ہے۔ اور اگر نہ جانتا ہو تو اسے بتایا جائے، بتانے پر اگر حق مانے، تو مسلمان۔ اور بتانے کے بعد بھی اگر انکار کرے تو کافر (شامی ج ۳ ص ۳۰۹)، وہ باتیں جن کا دین سے ہونا سب کو معلوم ہے مگر ان کا ثبوت قطعی نہیں ان کا منکر کافر نہیں۔ اگر یہ باتیں ضروریات مذہب اہلسنت سے ہوں تو گمراہ اور اگر اس سے بھی نہ ہوں تو خاطی۔ ضروریات مذہب اہل سنت: مذہب اہل سنت کی ضروریات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مذہب اہل سنت سے ہونا، سب عوام و خواص اہل سنت کو معلوم ہو جیسے یہی عذاب قبر، اعمال کا وزن۔ (نزهة القاری شرح صحیح بخاری، کتاب الایمان، ۲۹۴/۱، فرید بک اسٹال، لاہور، دوسرا ایڈیشن، ۱۴۲۸ھ، ۲۰۰۷ء)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان قادری حنفی ماتریدی متوفی ۱۳۴۰ھ لکھتے ہیں:

"والمحققون لا يكفرون إلا بإنكار ما علم من الدين ضرورة، بحيث يشترك في معرفته الخاص والعالم المخالطون للخواص، فإن كان المجمع عليه هكذا كفر منكروه، وإلا لا. ولا حاجة عندهم أيضاً إلى وجود نص؛ فإن كثيراً من ضروریات الدين مما لا نص عليه." (المعتقد المنتقد مع حاشيته المعتمد المستند، ص ۳۱۶، مطبوعة: دار أهل السنة، كراتشي، ۱۴۴۳ھ-۲۰۲۲م)

یعنی، محققین صرف اسی بات کے انکار پر تکفیر کرتے ہیں جو دین سے "بالضرورة" معلوم ہو، اس طرح کہ اس کی معرفت میں خواص اور خواص سے میل جول رکھنے والے عوام سب شریک ہوں؛ اگر اجماعی بات ایسی ہو تو اس کا منکر کافر ہے، ورنہ نہیں۔ اور ان کے نزدیک نص کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں، کیونکہ بہت سی ضروریات دین ایسی ہیں جن پر کوئی نص نہیں۔

حب نور پر رحم کرنا اور ذبح میں تکلیف:

ذبح کے وقت جانوروں کو بلا وجہ تکلیف سے بچانا شریعت کو مطلوب ہے، چنانچہ علامہ برہان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر حنفی متوفی ۵۹۳ھ لکھتے ہیں:

"وَهَذَا لِأَنَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَفِي قَطْعِ الرَّأْسِ زِيَادَةً تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِلَا فَائِدَةٍ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ مَا فِيهِ زِيَادَةٌ إِبْلَامٍ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الزَّكَاةِ مَكْرُوهٌ.

وَيُكْرَهُ أَنْ يَجْرَّ مَا يُرِيدُ ذَبْحَهُ بِرَجْلِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ، وَأَنْ تُنْخَعَ الشَّاةُ قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ: يَعْنِي تَسْكُنَ مِنَ الاضْطِرَابِ، وَبَعْدَهُ لَا أَلَمَ فَلَا يُكْرَهُ النَّخْعُ وَالسَّلْخُ، إِلَّا أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنَى زَائِدٍ وَهُوَ زِيَادَةُ الْأَلَمِ قَبْلَ الذَّبْحِ، أَوْ بَعْدَهُ، فَلَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ، فَلِهَذَا قَالَ: تَوَكَّلْ ذَبِيحَتَهُ." (الهداية في شرح بداية المبتدي، كتاب الذبائح، من تحل ذبيحته ومن لا تحل، ٤ / ٣٥٠، مطبوعة: دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م)

یعنی، ان سب صورتوں میں اور سر کاٹ دینے میں جانور کو بے فائدہ زیادہ تکلیف دینا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ذبح میں جو تکلیف زائد ہو اور اس کی ضرورت نہ ہو، وہ مکروہ ہے۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کرنا ہو اسے ٹانگ سے گھسیٹ کر لے جائے، یا بکری کے تڑپنا بند ہونے سے پہلے اس کی گردن کاٹ دے۔ ہاں، ٹھنڈا ہو جانے کے بعد تکلیف نہیں رہتی، اس لیے پھر یہ اور کھال اتارنا مکروہ نہیں۔ اور یہ کراہت ایک زائد سبب سے ہے، یعنی ذبح سے پہلے یا بعد کی اضافی تکلیف، اس لیے اس سے حرمت لازم نہیں آتی؛ اسی وجہ سے فرمایا کہ اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔

یہ عبارت دونوں باتیں طے کر دیتی ہے۔ ایک یہ کہ: جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا شریعت میں منع اور مکروہ ہے۔ دوسری یہ کہ: خود امام مرغینانی حنفی "صاحب ہدایہ" صاف فرما رہے ہیں کہ اس کراہت سے ذبیحہ حرام نہیں ہوتا۔ یعنی جانور پر رحم کا حکم ذبح کے طریقے کو سنوارتا ہے، ذبح کے حکم و حلال ہونے کو ختم نہیں کرتا۔

سبزی خور یا وگیٹن شخص سے قربانی ساقط نہیں ہوتی:

قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں: اسلام، مقیم ہونا اور مالی وسعت ہیں۔ (رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الأضحية، تحت قوله: وَشَرَّائِطُهَا، ٦ / ٣١٢، مطبوعة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الثانية ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م)

گوشت کھانا نہ شرط ہے نہ قربانی کا مقصد؛ قربانی میں اصل مقصود اللہ کے نام پر خون بہانا ہے۔ اور ضمنی مقاصد میں فقراء کی مدد بھی شامل ہیں۔ اس لیے مسلمان کے صرف سبزی خور یا وگیٹن (vegan) ہونے سے قربانی معاف نہیں ہوتی۔ البتہ گوشت خود کھانا ضروری نہیں، تقسیم کر دے تو کافی ہے۔

ازالہ شبہات: (Clarification of Misconceptions)

پہلا شبہ: "حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گوشت سے منع فرمایا"

یہ اثر (روایت) موجود ہے۔ اور امام مالک بن انس متوفی: ۷۹ھ، اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

"إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ، فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْحَمْرِ" (موطأ مالك برواية يحيى - ت عبد الباقي، كتاب صفة النبي ﷺ، باب ما جاء في أكل اللحم،

رقم الحديث: ٣٦، ٢ / ٩٣٥، مطبوعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م)

یعنی: ”گوشت (کی کثرت) سے بچو، کیونکہ اُس میں شراب جیسی لت پڑ جاتی ہے۔“

مگر اس سے سبزی خوری پر استدلال چار وجوہات سے درست نہیں:

۱۔ "ضراوة" کے معنی لت اور عادت پڑ جانے کے ہیں۔ یہ کلام کثرت اور اسراف سے روک رہا ہے، اصل گوشت سے نہیں۔ اور کسی چیز میں اسراف سے روکنا خود اس بات کا اقرار ہے کہ وہ چیز جائز ہے؛ جو حرام ہو، اُس میں کمی زیادتی کی بات ہی نہیں ہوتی۔

۲۔ علامہ ابوالولید باجی مالکی متوفی: ۴۷۷ھ اس روایت کی شرح میں جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تنبیہ گوشت کی مطلق ممانعت نہیں، بلکہ اس کی کثرت، مسلسل عادت اور عیش پرستی سے بچانے کے لیے ہے۔

۳۔ اسی کے متصل روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گوشت خریدنے کے واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی کہ آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے ساتھ اپنے پڑوسی اور محتاج رشتہ دار کی حاجت کو بھی ملحوظ رکھے۔ (ایضاً، تحت رقم الحديث: ۳۶، ۲ / ۹۳۶)

امام باجی مالکی رحمہ اللہ نے یہاں یہ احتمال بھی ذکر فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نصیحت فقط اور تنگی کے زمانے کی انتظامی تدبیر تھی۔ اس طرح کی تدابیر حالات کے مطابق وقتی ہوتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں۔ (المنتقى شرح الموطأ، ۷ / ۲۵۳، کتاب الجامع، ما جاء في أكل اللحم، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، ۱۳۳۲ھ۔)

لہذا یہ بات واضح ہے کہ حکمران امام کی انتظامی تدبیر سے کوئی مباح چیز ہمیشہ کے لیے مکروہ نہیں ہو جاتی۔

۴۔ ”موطأ“ میں یہ روایت یحییٰ بن سعید سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک آئی ہے، جبکہ یحییٰ بن سعید کی اُن سے ملاقات نہیں؛ لہذا سند منقطع ہے۔ اور بعض لوگوں نے اسے نبی کریم ﷺ تک پہنچانے کی کوشش کی، جسے محدثین نے رد کر دیا۔ تو یہ اثر اپنی جگہ اعتدال کی تعلیم ہے، مستقل حکم کی بنیاد نہیں۔ (شعب الإيمان، الفصل الثاني في ذم كثرة الأكل، ح: ۵۲۸۴، ۷ / ۴۶۱، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ۱۴۲۳ھ - ۲۰۰۳ م)، (التمهيد لابن عبد البر، تحقيق: بشار عواد، ۲ / ۴۶۴، باب الرءاء، ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، الطبعة الأولى، ۱۴۳۹ھ - ۲۰۱۷ م)۔

دوسرا شبہ: "نبی کریم ﷺ کا معمول گوشت کھانے کا نہ تھا"

نبی کریم ﷺ کے گھر میں مہینوں چولہا نہ جلنا فقر و زہد کا بیان ہے، مخصوص غذا کے بارے میں کسی نظریے یا ممانعت کا بیان نہیں۔ اور اس کے خلاف گوشت کھانے کی صریح نص موجود ہے، جیسا کہ اوپر شمائل کی حدیث گزری کہ دستی آپ ﷺ کو پسند تھی۔ جو چیز مادی طور پر میسر آنے پر پسند فرمائی جائے، وہ ترک کی ہوئی چیز نہیں کہلاتی۔ اس کے علاوہ حج میں ہدی، قربانی، ولیمہ اور عقیقہ وغیرہ احکامات سب ذبح اور گوشت ہی سے متعلق ثابت و جائز

کام ہیں۔

تیسرا شبہ: "قرآن نے جانوروں کو تمہاری طرح امتیں فرمایا ہے"

سورۃ الانعام کی ۳۸ ویں آیت کا سیاق خلق اور حشر کا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اپنے رب کی طرف لوٹائی جائیں گی۔ اس سے یہ مطلب نکالنا کہ جانور اور انسان حقوق میں برابر ہیں، سیاق کے خلاف ہے۔

اور جس کتاب میں یہ آیت ہے، اُسی میں چوپایوں کا حلال ہونا اور ہدی و قربانی کا حکم موجود ہے۔ قرآن کی ایک آیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر اُسی قرآن کی قطعی آیتوں کے مقابل پیش کرنا اہل علم کا طریقہ نہیں۔

چوتھا شبہ: "مغربی اور ترقی یافتہ مسلم اقلیتی ممالک کے علماء کے فتاویٰ مسلمانوں کو گوشت چھوڑنے کی اجازت دیتے ہیں"

جانوروں کے حقوق کی ایک تنظیم (PETA - People for the Ethical Treatment of Animals) نے مسلمانوں میں سبزی خوری کے حق میں بعض فتاویٰ پیش کیے ہیں۔ لیکن ان فتاویٰ کو مکمل طور پر، ان کی شرائط اور وضاحتوں کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔

ان میں بعض فتاویٰ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ گوشت چھوڑنے کو زیادہ بہتر، زیادہ باعثِ ثواب یا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض میں ایسی سوچ کو برہمنوں اور راہبوں کے طریقے سے بھی مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ بعض دوسرے فتاویٰ میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان ذاتی طور پر گوشت نہ کھانے کا انتخاب کر سکتا ہے، بشرطیکہ وہ گوشت کو حرام نہ سمجھے اور گوشت سے اجتناب کو دینی فضیلت نہ سمجھے۔

لہذا ان فتاویٰ سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص ذاتی طور پر گوشت چھوڑ سکتا ہے؛ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گوشت سے اجتناب کرنا شرعاً بہتر یا زیادہ باعثِ فضیلت ہے۔ صرف لفظ "جائز" نقل کرنا اور اس کے ساتھ بیان کی گئی شرائط کو چھوڑ دینا حکم کی مکمل تصویر پیش نہیں کرتا۔ اس لیے کسی بھی فتویٰ کو اس کے مکمل سیاق و سباق میں سمجھنا چاہیے۔

مختلف علماء کے بیانات میں سے صرف وہ باتیں چن لینا جو اپنی پسند کے موقف کی تائید کرتی ہوں اور ساتھ ہی انہی علماء کی بیان کردہ شرائط اور وضاحتوں کو نظر انداز کرنا، درست طریقہ نہیں ہے بلکہ نفس کی پیروی ہے۔

پانچواں شبہ: "جدید حالات، ماحول کو نقصان اور صنعتی مذبح خانے"

یہ باتیں اپنی جگہ قابلِ توجہ ہیں، مگر ان کا محلِ الگ ہے۔ جانوروں کو تنگ جگہ میں رکھنا، سفر میں تکلیف دینا، بھوکا پیاسا رکھنا اور ذبح میں غیر ضروری اذیت دینا؛ یہ سب پہلے ہی شریعت میں مکروہ اور ممنوع ہیں، جیسا کہ "ہدایہ" کی عبارت گزری۔ اسراف سے شریعت روکتی ہے۔ احسان، میانہ روی اور

جانوروں پر رحم کا حکم دیتی ہے۔ لہذا، ان مسائل کا شرعی حل یہ ہے کہ "ذبح میں احسان" اور "کھانے میں اعتدال" کو اختیار کیا جائے، نہ یہ کہ گوشت کو کامل طور پر ترک کیا جائے اور اُسے مکمل غیر اخلاقی یا ظلم کہہ دیا جائے۔

انسانوں کی غلطیاں جو کسی جائز معاملے کا حصہ بن جائیں ان سے ان جائز کاموں کی مشروعیت ختم نہیں ہوتی۔ مثلاً: شادی میں غلط رسومات سے نکاح ممنوع نہیں ہوتا، مزارات پر خرافات سے صالحین کی قبور کی زیارت ناجائز نہیں قرار پاتی۔ اسی طرح جانوروں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس سے گوشت انڈہ اور اشیاء خورد و نوش ناجائز نہیں ہوں گی۔

درپیش حالات سے اپنا نتیجہ نکالنا اور پھر اُسے شریعت کا حکم بنا کر پیش کرنا، نص پر اپنی رائے کو ترجیح دینے کے مترادف اور بڑی بے باکی ہے۔

خلاصہ حکم

۱۔ مسلم ملک میں رہنے والے مسلمان کو جب یقین ہو کہ بازار میں کبنے والا گوشت حلال نہیں، مثلاً جانور مشین سے ذبح کیا گیا، یا شرعی طریقے پر ذبح نہیں ہوا، تو ایسا گوشت مُردار اور حرام ہے، اور اس سے بچنا اس پر فرض ہے۔ یہ اس کی ذاتی پسند کا معاملہ نہیں۔

۲۔ پسند، صحت، بیماری، تنگی یا ماحول کی وجہ سے گوشت اور حیوانی غذائیں چھوڑنا مباح ہے۔ ایسے شخص پر نہ گناہ ہے، نہ اُسے مکروہ یا سنت کا مخالف کہا جائے گا۔

۳۔ اسے عبادت، زہد یا دینی فضیلت سمجھ کر ہمیشہ کے لیے چھوڑنا رہبانیت ہے، سنت کے خلاف اور شرعاً ممنوع ہے۔

۴۔ حلال جانوروں کا گوشت، دودھ، انڈے اور شہد شرعاً حلال و جائز ہیں۔ اور کیونکہ ذبیحہ اور چوپایوں کے گوشت کا حلال ہونا، قربانی کا دین میں مشروع اور انبیائے کرام علیہم السلام کی سنت ہونا، قرآن، سنت اور اجماع سے قطعی طور پر ثابت ہے، اور ضروریات دین میں سے ہے، اس لیے جو شخص گوشت یا حلال حیوانی غذاؤں کو شرعاً حرام سمجھے، یا جانور کو کھانے کے لیے ذبح کرنے ہی کو ظلم اور جرم قرار دے، تو اس کا یہ نظریہ کفر ہے، کیونکہ وہ قطعی حکم کو جھٹلانے والا ہے۔ اُس پر توبہ اور تجدید ایمان لازم ہے، اور شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی۔ البتہ کسی خاص شخص پر یہ حکم اُس کے صاف الفاظ اور نیت معلوم کیے بغیر نہ لگایا جائے۔

۵۔ دوسروں کو حلال گوشت سے روکنا یا انہیں گناہ گار اور غیر اخلاقی کہنا ناجائز ہے۔

۶۔ صاحب نصاب مقیم مسلمان پر قربانی بہر حال واجب ہے، چاہے وہ گوشت نہ کھاتا ہو۔ گوشت رشتہ دار اور فقراء میں بانٹ دینا کافی ہے۔ مگر قربانی چھوڑنا جائز نہیں، گناہ اور ترک واجب ہے۔

۷۔ جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا اور ذبح میں غیر ضروری اذیت بڑھانا مکروہ اور ممنوع ہے، لیکن اس سے ذبیحہ حرام نہیں ہوتا۔

۸۔ گوشت یا کسی بھی خوراک میں اسراف اور اُس کی لت لگالینا پسندیدہ نہیں؛ اعتدال مطلوب ہے۔ مگر اعتدال کا حکم، ترک کی دلیل نہیں بنتا۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

۲۱ ربیع الاول ۱۴۴۸ھ / ۲ ستمبر ۲۰۲۶ء

ابواللیث محمد طاہر قادری



الجواب صحیح والمجیب نجیح

صمدیہ

الدكتور المفتی محمد عطاء اللہ النعیمی
شیخ الحدیث جامعۃ النور ومدرسة انوار القرآن
ورئيس دار الافتاء النور
جمعية إشاعة أهل السنة (باكستان)، كراتشي

الجواب صحیح

المفتی محمد شہزاد العطاری النعیمی،
دارالافتاء، جمعية إشاعة أهل السنة (باكستان)، كراتشي
«لله درّ المجيب حيث أجاب وأجاد فيما أفاد، الجواب صحیح»

المفتي مهتاب أحمد قمر النعيمي،
خادم الإفتاء، فتاوى مركز تربية الإفتاء (باكستان)
المفتي عبدالرحمن قادري، دارالافتاء غريب نواز،
لمبی جامع مسجد، ملاوی، وسطی افریقہ

أبو ثوبان المفتی محمد کاشف العطاری النعیمی.
دارالافتاء، جمعية إشاعة أهل السنة (باكستان)، كراتشي
أبو حمزة مفتی محمد طارق العطاری النعیمی،
دارالافتاء، جمعية إشاعة أهل السنة (باكستان)، كراتشي
مفتی أبو عاطف محمد آصف حنیف العطاری النعیمی،
دارالافتاء، جمعية إشاعة أهل السنة (باكستان)، كراتشي

الجواب صحیح

بتسلسلہ

المفتی محمد جنید العطاری النعیمی
دارالافتاء، جمعية إشاعة أهل السنة (باكستان)، كراتشي